

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

Acta Nº 37

El 19 de febrero de 2010, siendo las 8:10, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en su sede ubicada en Liniers 81. En el encuentro están presentes Luis Morcillo Suárez, Liliana Bina, Mónica Martínez, Julio Bustos, Carlos Lange, Cristina Frenquelli, Eduardo Vega, Marcelo Medic, Fernando Scrosati y Roberto Semenciw de la Comisión Plenaria Honoraria; Carlos Bartmus, director de Planeamiento del Municipio; María Elena Foglia, representante técnica del Departamento Ejecutivo y Alberto Verdinelli, representantes técnicos del Concejo de Representantes (Ausencia con aviso de Amalia Gómez).

En primer lugar, Julio Bustos comenta que en su colegio aún no pueden emitir un dictamen unificado respecto a Puerto San Roque, por lo que solicita más tiempo para presentar lo por escrito, dice que hay diferencias de criterios respecto a la normativa anterior y a la Ley Nº 9193 por lo que cree que tiene un vacío legal.

Cristina Frenquelli le aclara que el CPUA es una comisión que asesora sobre cuestiones técnicas al Consejo de Representantes, a lo que Liliana Bina responde que son un consejo creado por Carta Orgánica Municipal para regular los usos del suelo y por donde pasan los temas urbano-ambientales y luego el CR decide. Tiene atribuciones propias, distinto a lo que fue el Plan de la Villa, el Concejo no puede hacer ninguna ordenanza hasta que el CPUA se expida sobre el Código de Edificación.

Julio Bustos comenta respecto a la reunión que mantuvo el Colegio de Ingenieros que todos acuerdan con revalorizar esa zona y no modificar los niveles ni rellenar. Además, expresa que los lechos de ríos y lagos son un bien público y de uso público según la Constitución Nacional, por eso deben respetarlos. Luis Morcillo Suárez le recuerda que en la reunión anterior él estaba de acuerdo con el proyecto de Puerto San Roque. A lo que Bustos responde que en líneas generales están de acuerdo, con la puesta en valor y mejoramiento de la costa propuesto por la UT, lo que cuestionan es el cómo. Cree que deben respetar las zonas inundables.

Por su parte, Fernando Scrosati del CEPIA no está de acuerdo con que se modifique la cota, dice que es poco serio seguir hablando sin un estudio serio del proyecto, cuestiona porqué en la época en que se hizo el dique no se expropió hasta la cota 43 que era hasta donde podía llegar el lago. En otros diques como Cruz del Eje se expropió de más. Si se quiere construir hasta la cota 38 cada vez se achica más el espejo del lago y nos vamos a quedar con una lagunita. Debaten sobre este comentario y le explican que la posibilidad de hacer un relleno y muro de contención quedó descartada. Scrosati expresa que no están previstos más reservorios de agua en Córdoba, no prevén una posible sequía o inundación.

Luis Morcillo Suárez le responde que considerando que toda la ciudad está por debajo de la cota 43, deben arbitrar los medios para que el agua no llegue hasta ese nivel, porque de esa manera se inunda medio Carlos Paz.

Liliana Bina plantea que hay cuestiones en las que parece que están todos de acuerdo pero no se fueron cerrando. Por ejemplo el hecho de respetar las leyes que estaban, que dicen que de la cota 36 a la 38 (según establece el decreto o resolución de Hidráulica) no se puede hacer ninguna obra que no esté autorizada por el Estado. Por otro lado, no tocar la topografía del lugar, no rellenar las costas. Esos son los primeros puntos que deberían consensuar según la arquitecta. Plantea que entonces la norma ya establecería que aunque hasta la cota 33 sea administrada por la Corporación, solo se discutirá qué hacen desde la 36 a 38. Más abajo deberá limpiar y mantener pero no construir. Morcillo Suárez manifiesta que la costanera está hecha en la cota 37.

Por otro lado, Bina se opone a que haya 14.000 metros cuadrados de comercios en la costanera, piensa que eso va a perjudicar a los comercios del centro. Dice que los ejes de desarrollo cuando cuentan con una fuerte inversión pública, atraen las inversiones y los lugares anteriores mueren o decaen como sucedió con la peatonal de la ciudad de Córdoba. Los presentes debaten sobre este punto. Cristina Frenquelli manifiesta que hasta ahora lo único que hay en concreto es la cesión de tierras para el hotel, lo demás no existe, es un proyecto fantasioso que todavía no está aprobado. Cree que haciendo una normativa de uso del suelo se puede regular. Bina le responde que en el proyecto de las arquitectas del Ejecutivo están dibujados los centros comerciales y en la planilla dice que son 14.000 metros cuadrados de comercios.

Bartmus aclara que ese proyecto fue hecho por las arquitectas antes de que existiera la UT. Explica que se utilizó como base el proyecto de Scagliarini, pero los valores son supuestos y pueden cambiar según se consideren 38 o 12 hectáreas. Está de acuerdo con normar. Bina les propone que vayan definiendo los puntos básicos y que los materiales que ya no estén vigentes no se presenten. Debaten sobre estos temas.

El vicepresidente ordena la reunión diciéndoles que pidan turno para hacer uso de palabra.

Julio Bustos expresa acerca del escrito presentado por la ONG ADARSA que coincide con que deben definir si están de acuerdo o no con la ley 9193, esa ley existe y habla de 38 hectáreas. Bina responde personalmente quiere apuntar a la ley, pero si esto no se acuerda, se puede normar el uso que hacen de esas 38 hectáreas.

Por su parte Bustos cree que deben partir de las leyes que ya tienen, hay una ordenanza que fue vetada. Cristina Frenquelli opina que no tiene que intervenir en las leyes, con definir los usos del suelo es suficiente, deben hacer uso de su facultad de normar que es fundamental. Ante esto Bina le recuerda que no se respetaron los condicionamientos que establece la ordenanza, por ejemplo en el caso de otorgarle el hotel a Roggio y no se priorizó a los inversores de Carlos Paz. Bustos dice que no puede ser que una Corporación decida sobre el uso de bienes públicos. Bina dice que también existe la figura de concesión que puede hacer el Estado.

Los presentes discuten sobre el convenio entre Cet y la Provincia.

Eduardo Vega propone que avancen en cuestiones técnicas, cree que deben ir puntualizando por ejemplo la definición de la cota, que no haya muro de contención ni relleno, que la costa sea inundable y a partir de la cota 38 recién se pueda hacer la primera loza.

Luis Morcillo Suárez opina que no se debe superar la cota de la costanera que es 37 o 37,50 para el desarrollo de cualquier emprendimiento en Puerto San Roque. Bina les propone que tomen como base las cotas establecidas en el plano de "Jasic" que es el que se utiliza para las expropiaciones.

Morcillo Suárez dice que no se debe cerrar el paso del lago a la costanera con las construcciones, por las posibles inundaciones. Carlos Lange dice que no se va a construir un edificio al lado del otro en forma de dique, manejando las alturas y dejando pasos hacia el lago.

La Unidad Técnica les muestra un plano de la costanera digitalizado que refleja los metros que están por debajo de la cota 36 hasta la 38. Analizan el plano y dicen que deben ver la cota rectificada.

Liliana Bina dice que las inversiones deben tener un beneficio público, por ejemplo en la zona del polideportivo se podría hacer un centro cultural, recreativo y comercial complementario, con un club náutico, puerto y marinas, pero con construcciones abiertas y equipamiento, coincidiendo lo público y lo privado, con un buen sistema de gestión. La idea es concentrar las edificaciones en donde ya está consolidado, se opone a hacer edificios aislados segmentando la costanera en lotes. Debe ser una propuesta atractiva e innovadora.

Fernando Scrosati opina que desde la costanera hacia el lago no se haga nada, cree que deben derogar la ley, cree que eso es más fácil que solucionar los problemas que sobrevienen luego de una inundación. Bina dice al respecto que si Carlos Paz quiere se puede derogar la ley 9193, en su momento, cuando se sancionó la ley el pueblo estaba dividido y ella respeta esa decisión. Cree que actualmente la situación cambió y habría que ver qué opinan en un foro.

Por su parte, Julio Bustos opina que requieren de un asesoramiento legal, para saber si pueden construir sobre espacios públicos. Luis Morcillo Suárez dice al respecto que deben analizar qué y cómo se construye en las costas, que deben limitarse a definir el uso del suelo.

En ese sentido, Eduardo Vega opina que el CPUA tiene que normar y poner las condiciones. Por otro lado expresa que para revisar la ley pueden armar una comisión que cuente con asesoramiento legal, por el momento la ley establece que lo que se construya debe estar bajo lo establecido en las normas vigentes y contar con la autorización de los entes correspondientes. Dice que con la ordenanza tiene las armas necesarias para condicionar lo que se puede o no hacer allí.

Fernando Scrosati les comenta que él puede contactar al doctor Azar, quien fue el asesor letrado de Hidráulica de la Provincia durante 30 años, para que los asesore en el tema. Debaten sobre este tema.

A partir de lo que se planteó en la reunión, Mónica Martínez expresa que su proyección es que esto puede llegar a ser lo mismo que ya estaba. Cree que ocupando una franja tan estrecha sobre el corredor y con una normativa tan restrictiva, no se le va a dar a la ciudad un nuevo enfoque que era lo que se pretendía en un principio con esa ley. Opina que será un aporte muy débil, y agrega que ésta era la oportunidad de Carlos Paz de dar un salto pero de esa manera no va a suceder. Dice estar de acuerdo con que la ocupación de las cotas bajas no es conveniente pero también argumenta que el lago San Roque es artificial y hay tecnología para poder construir sin problemas en las costas, y se hizo en muchos lugares.

Liliana Bina dice que con la ley actual se pueden hacer 24.000 metros cuadrados consolidados de construcción, opina que se deben concentrar en un polo de desarrollo.

Julio Bustos pregunta si se pusieron a analizar a quién realmente beneficiará un hotel de cinco estrellas. Expresa que ese tipo de inversiones, que en su mayoría son extranjeras, no benefician a la ciudad ni dan tanto trabajo a los habitantes.

Mónica Martínez les dice que Villa Carlos Paz no es sólo de los carlospacenses, también es de los cordobeses y de los argentinos, más aún por tratarse de una ciudad turística. Bina le responde que los que votan y pagan sus impuestos y viven aquí todo el año son los carlospacenses, así que ellos pueden decidir qué es lo mejor para su ciudad.

Discuten Bina, Martínez y Frenquelli sobre el desarrollo urbano y económico de la ciudad.

Las instituciones presentes solicitan que el Colegio de Ingenieros y de Técnicos Constructores y Constructores Universitarios, entreguen por escrito sus consideraciones sobre Puerto San Roque para poder avanzar. Eduardo Vega presenta el documento del Colegio de TCU. Luego expresa que siguen discutiendo y no se abocan a su tarea que es normar y condicionar el uso del suelo en la zona. Notan que la Asociación Inmobiliaria tampoco presentó el escrito y que su representante no está asistiendo a las reuniones.

Carlos Bartmus opina que deben definir punto por punto e ir cerrando algunas cuestiones, por ejemplo respecto a la ley, si se impulsa su modificación o no. Cada Institución tiene su postura, algunas más extremas que otras

Luis Morcillo Suárez manifiesta que su opinión personal es que hay que normar y seguir adelante con el proyecto que más le convenga Carlos Paz, querer modificar la ley sería una chicana.

Bina propone que para la próxima reunión cada institución lleve su posición y se vote si se interviene o no en la modificación de la Ley Nº 9193 y la poligonal de la cota 36, y sobre eso trabajar para no seguir discutiendo. Debaten acerca de la conveniencia de votar en esa reunión o en la siguiente. Resuelven que sea para la siguiente para que estén avisados todos los integrantes de la comisión plenaria honoraria, ya que falta la Asociación Inmobiliaria y el Colegio de Ingenieros no tiene su postura definida. Bartmus dice que deben avisar a todos que se votarán esos puntos en la próxima reunión.

Los presentes debaten acerca de la ley 9193 y la posibilidad de normar el uso del suelo. Respecto a la moción de votar sobre esos dos puntos, Frenquelli dice que deberá salir un dictamen en mayoría y otro en minoría.

Foglia pide que lean lo que ella manifestó en la reunión pasada, donde ya habían quedado de acuerdo con que la ley no se cambiaba y se dedicaban a normar que es su potestad, por eso les pidió que traigan proyectos.

Los presentes discuten respecto a los dichos en reuniones anteriores.

Liliana Bina les comunica que a la próxima reunión asistirá la suplente de ADARSA, ya que ella no va a estar en la ciudad.

Pasan a tratar el tema del límite de la AP1 para preservar las laderas. Alberto Verdinelli expone el trabajo realizado por la Unidad Técnica al respecto. En primer lugar comenta que realizaron un plan de trabajo con tareas preliminares, que colocaron en el marco del Plan Estratégico de la Villa y de la Carta Orgánica. Además utilizaron extracciones de los dichos en las reuniones que figuran en las actas, recopilaron información e hicieron un trabajo de campo recorriendo las laderas. Se trabajó recorriendo la ladera y dividiéndola por sectores y por tramos teniendo en cuenta los siguientes puntos: el equipamiento existente, la verificación de las cotas, el tipo de edificación y el uso del suelo. Además se

realizó un relevamiento fotográfico. Manifiesta que se encontraron Copn puntos de crisis o de conflicto como el caso de Shangri-Lá, Aerosilla y Green Time. Cree que cuantos más argumentos se presenten para definir el límite de la AP1, más sólido estará el Concejo de Representantes para tomar una decisión. El criterio para trazar el límite entre la AP1 y la zona B es el de consolidación de una trama urbana de la zona B existente y apoyar la línea divisoria en el fondo de los lotes aprobados y consolidados. Hay lugares que están claro o son simples de marcar, pero otros no tanto. En segundo lugar se necesitan referencias técnicas y geográficas, e identificación de mojones. Y el tercer criterio es la preservación de las laderas, macizos vegetales, morros y cañadones. En un principio, la línea se apoya en la geometría existente de los loteos aprobados, pero abandonaron el criterio del plano de Civarolo que marca la línea de servicialidad.

El arquitecto aclara que ese es un trabajo preliminar, y que la línea marcada en el plano se puede modificar. Hay sectores críticos como Green Time que aún tienen el loteo sin aprobar. Pregunta qué sucedería si quedan todos esos terrenos dentro de la zona protegida.

El segundo punto conflictivo es Shangri-Lá. Les muestra fotografías que tomaron durante un trabajo de campo en esa zona, donde las pendientes son críticas y el suelo está descalzado. Comenta que luego de ese recorrido bajaron la línea e incluyeron el lote dentro de la AP1. Otro punto problemático es la Aerosilla, señala en el plano que la confitería de Aerosilla quedaría dentro del área protegida. En calle René Favalaro, Los Cerros, etc., la línea pasa por la traza oeste para que no haya confusiones, en otros casos pasa por el fondo de los lotes consolidados. La intención es presentar ese material preeliminar para ponerlo en consideración de la Comisión Plenaria Honoraria y luego llegar con algo más pulido al Concejo de Representantes.

Mónica Martínez les comenta que es muy difícil trazar una vía de montaña continua, que era una de las ideas de proyecto para la zona. Se pudo llegar a hacer en dos tramos relacionándolos a circuitos y emprendimientos en la entrada y la salida. En una primera aproximación plantearon la posibilidad de hacer centros recreativos y educativos de montaña ubicados en terrenos del municipio. Para darle continuidad a esos caminos habría que expropiar ciertos lotes, algunos de los cuales están vacíos y otros edificadas. Pero es una idea que hay que seguir estudiando.

En la propuesta de la UT no habría una faja de transición como se había planteado en un principio. Se bajó la línea trazada por Civarolo y se marcaron los puntos expropiables. María Elena Foglia expresa que el concepto utilizado es el de “vivir en la montaña”, pero esto implica realizar muchas expropiaciones, por eso se marcaron los puntos más relevantes.

Alberto Verdinelli les pide que vean y estudien la propuesta, que en un principio está definida desde Keop's hasta la Aerosilla, y opinen. Igualmente hacia el sur casi no hay puntos conflictivos

Fernando Scrosati plantea la posibilidad de trazar una calle en la línea divisoria de aguas que funcionaría como un paseo turístico, dice que no deben perder de vista esa posibilidad. Le responden que la UT todavía no incursionó en el diseño urbano, simplemente realizaron una propuesta técnica de territorio.

Lilian Bina opina que entre la calle de interés turístico y la línea trazada por la UT debería haber una faja de transición o área especial. Bartmus apunta que en la zona de fuelle había muchos loteos consolidados, por eso creen que no tenía mucho sentido.

Julio Bustos plantea que la zona de la cantera puede quedar como área especial o zona B para que el Municipio pueda hacer un proyecto como el polideportivo, un campo de deportes o el corralón municipal, etc. Mónica Martínez le responde que eso podría prestarse a que piensen que la Municipalidad quiere hacer negocios con esas tierras.

Siendo las 10:15 se retira Carlos Lange.

Bina pide a la UT que revea el tema de la faja de transición como se había planteado en un principio.

Por su parte, Carlos Bartmus dice que deben definir una poligonal en un texto para que no haya dudas respecto a los dibujos en el plano.

Siendo las 10:25 se da por finalizada la reunión.